

《【문제3】 사용자가 노동조합에 대응하는 교섭전략인 포용전략, 압박전략, 회피전략의 개념을 각각 설명하고, 교섭전략별 실행방안을 각각 2가지만 쓰시오. (25점)》

<문제3> 사용자가 노동조합에 대응하는 교섭전략인 포용전략, 압박전략, 회피전략의 개념 및 교섭전략별 실행방안

I. 서론

- 경영 환경의 불확실성이 심화되는 가운데 노사관계 관리는 기업의 생존과 지속가능성에 지대한 영향을 미친다. 특히 사용자가 노동조합의 존재와 대립적 요인에 어떻게 대응할 것인가를 규정하는 교섭전략은 기업 인사노무관리 전반의 성격과 성과를 결정짓는 중추적 프레임워크가 된다. 사용자는 조직의 전략적 목적, 노조의 성격, 노동시장의 외생 변수 등에 따라 교섭전략을 포용, 압박, 회피의 양상으로 선택적으로 전개할 수 있다. 이하에서는 사용자가 노동조합에 대응하는 교섭전략인 포용전략, 압박전략, 회피전략의 개념과 교섭전략별 구체적인 실행방안에 대하여 설명한다.

II. 노동조합 대응 교섭전략의 개념

- 사용자가 노동조합에 대응하는 교섭전략은 크게 포용전략, 압박전략, 회피전략으로 나눌 수 있다. 이들 전략은 사용자가 노동조합과의 관계를 어떻게 설정하고, 어떠한 방식으로 교섭에 임할 것인가를 결정하는 데 중요한 틀을 제공한다.

1. 포용전략

- 노동조합의 실체와 정당성을 전적으로 인정하고 노조를 협력적 동반자이자 파트너로 대우하여, 상생과 협동적 교섭을 통해 평온한 노사 관계와 공동의 가치를 창출하려는 동반자 지향의 전략이다.

2. 압박전략

- 노조의 실체를 인정하기는 하나, 자사의 경영권 및 지배적 지위를 수호하기 위해 경제적·법률적 대항권이나 규범적 권력을 총동원하여 노조의 요구 조건을 강하게 억제하고 통제하려는 공세적 전략이다.

3. 회피전략

- 사업장 내에 새로운 노동조합이 설립되는 것을 예방하거나, 기성 노조의 영향력을 원천 차단하여 실질적으로 노조가 없는 상태(Union-free)를 유지하기 위해 구사하는 사전적 예방전략이다.

III. 교섭전략별 실행 방안

1. 포용전략 실행방안

(1) 노사공동위원회 활성화 및 경영 정보 공유

- 기업의 재무 및 경영 성과 데이터를 노조와 투명하게 공유하고 공식적인 상시 협의 창구인 노사협의회를 내설 있게 가동하여 정보의 비대칭성을 해소하고 노사 간 두터운 신뢰 관계를 영속한다.

(2) 성과배분제 도입 및 노동 참여 증진

- 원가 절감이나 생산성 제고 성과를 사전에 약정된 공식에 맞춰 공동 배분하는 스칸론 플랜(Scanlon Plan) 등의 집단 성과배분제도를 도입하여 노사가 한 배를 탄 운명공동체임을 인식하도록 유도한다.

2. 압박전략 실행방안

(1) 대항권 행사를 통한 무노동 무임금의 강제

- 노조의 집단 쟁의행위 시 법률적 방어권인 직장폐쇄를 신속·정교하게 단행하고 무노동 무임금 원칙을 엄격하게 관철하여 파업에 동참하는 조합원의 경제적 희생과 압박을 가중시킨다.

(2) 대체 인력 활용과 비조합원 조업선 가동

- 조업 중단에 따른 고객 이탈을 방지하기 위해 법이 허용하는 테두리 안에서 파업 참가자의 과업을 전담할 외부 대체 인력을 투입하고, 비조합원을 적극 규합하여 생산 라인의 가동률을 선제적으로 방어한다.

3. 회피전략 실행방안

(1) 경쟁력 있는 보상 및 복리후생의 선제 지원

- 노조를 통해 요구할 법한 성격의 보상 이상으로 경쟁사나 시장 평균을 상회하는 높은 임금과 최상급의 안전 복리후생을 회사 주도로 먼저 제공함으로써 노조 결성의 실질적인 동기와 필요성을 소멸시킨다.

(2) 고충처리제도 고도화와 열린 경영 소통

- 열린 사내 상담 창구와 고충처리 전담 요원 제도를 완비하여 현장 노동자가 체감하는 소외와 불만을 노조 결성 이전에 경청·해소함으로써 인적 자원의 이탈 요소를 사전에 배제한다.

IV. 결론

- 사용자의 교섭전략은 고정불변한 공식이 아니라 산업 환경의 역동성, 조직문화의 성숙도, 법률 규제에 강도에 정합하는 전략적 선택의 산물이다. 무리한 회피나 강압적인 압박전략은 일시적인 비용 통제 효과를 볼 수 있으나, 극심한 노사 갈등이나 불법 파업 등의 비효율을 낳아 소중한 인적 자원을 훼손할 위험이 상존한다. 따라서 전략적 인적자원관리 관점에서 경영자는 환경 변화를 다각적으로 모니터링하여 장기적인 포용전략의 틀을 견고히 다져야 한다. 노사 파트너십에 기초한 협력 관계를 구축할 때 비로소 조직은 지속 가능한 독보적인 경쟁우위를 선도할 수 있을 것이다.